

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7178/2541

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายสมศักดิ์ จันท์พวง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 4, มาตรา 15, มาตรา 67

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2477 มาตรา 7, มาตรา 55, มาตรา 72, มาตรา 78

การมีอาวุธปืนในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตและการมีกระสุนปืนที่นาย
ทะเบียนอนุญาตให้มีในครอบครองไม่ได้ กฎหมายบัญญัติบทความผิดและบทลงโทษ
ไว้คนละมาตรา ย่อมเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่ามีความประสงค์จะแยกความ
ผิดสองฐานนี้ออกจากกัน และการกระทำความผิดสองฐานดังกล่าวแยกออกได้จาก
การกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนในครอบครอง ดังนั้นแม้จำเลยมีอาวุธปืน
กระสุนปืนและเมทแอมเฟตามีนตามฟ้องในครอบครองในเวลาเดียวกันก็เป็นความ
ผิดหลายกรรมต่างกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเสพเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
จำนวน 2 เม็ด น้ำหนัก 0.14 กรัม ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และมี

อาวุธปืนลูกซองพกชนิดประกอบขึ้นเองขนาด 12 จำนวน 1 กระบอก ใช้ยิงได้ไม่มี
เครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืนของนายทะเบียนท้องที่ประทับไว้ มีกระสุนปืนขนาด
เดียวกันจำนวน 4 นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
ตามกฎหมาย กับมีกระสุนปืนเล็กกล ขนาด .223 (5.56 มม.) จำนวน 21 นัดและ
ขนาด 7.62 มม. (นาโต้) จำนวน 11 นัด ใช้ยิงได้ อันเป็นเครื่องกระสุนปืนที่นาย
ทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครอง ขอให้ลงโทษตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67 พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา
7, 55, 72, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 ครอบครองอาวุธปืนกับกระสุนปืน
ขนาด 12 ของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 67 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 55, 72 วรรค
หนึ่ง, 78 วรรคหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมี
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี ฐานมีอาวุธปืนไว้ใน
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่
อาจออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วจำเลย
กระทำความผิดหลายกระทงและของกลางเกี่ยวกับกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธปืน
สงครามมีจำนวนมาก จึงไม่รอการลงโทษ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ให้รับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนขนาด 12 ของกลาง

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า กระสุนปืนของกลางเป็นของผู้ที่นำรถยนต์ไปว่าจ้างให้จำเลยซ่อมเคาะทาสีใหม่ จำเลยเก็บไว้เพื่อคืนให้ผู้ว่าจ้างเมื่อซ่อมเสร็จ ตามวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์ทั้งหลาย ส่วนเมทแอมเฟตามีนของกลางก็มีไซ้ของจำเลย อาจเป็นของลูกจ้างจำเลย จำเลยให้การรับสารภาพเพราะเจ้าพนักงานตำรวจพบที่บ้านจำเลยนั้น ชั้นพิจารณาเมื่อศาลชั้นต้นสอบคำให้การจำเลย จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องทุกประการ จำเลยจะฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงที่จำเลยให้การรับสารภาพแล้วเพื่อให้ศาลฎีการับฟังเป็นอย่างอื่นย่อมมิได้ ต้องถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นั้น เห็นว่า การมีอาวุธปืนในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตและการมีกระสุนปืนที่นายทะเบียนอนุญาตให้มีในครอบครองไม่ได้ กฎหมายบัญญัติบทความผิดและบทลงโทษไว้คนละมาตรา ย่อมเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่ามีความประสงค์จะแยกความผิดสองฐานนี้ออกจากกันและการกระทำความผิดสองฐานดังกล่าวแยกออกได้จากการกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนในครอบครอง ดังนี้ แม้จำเลยมีอาวุธปืน กระสุนปืนและเมทแ

มเฟตามีนตามฟ้องในครอบครองในเวลาเดียวกันก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้น เห็นว่า จำเลยกระทำผิดคดีนี้เป็นครั้งแรกตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติปรากฏว่า จำเลยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและมีอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ ประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดีแม้จำเลยกระทำผิดหลายบทหลายกรรม แต่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงมากนัก เห็นสมควรให้โอกาสจำเลยสักครั้งโดยรอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยและกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติจำเลยไว้ ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจไม่รอกการลงโทษจำคุกให้จำเลยมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นแต่เพื่อให้จำเลยเชิดหลาบเห็นควรลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง สำหรับความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองและฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต"

พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองให้ปรับ 20,000 บาท ฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ให้ปรับ 20,000 บาท รวมปรับ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้เป็นเวลา 2 ปี กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน ต่อครั้ง เป็นเวลา 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สุพล พันธุมโน-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ